

1500251-77.2020.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Carmezim Camargo Neves

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2049989/2020 - 02º D.P. SUMARE, 10159983 - 02º D.P. SUMARE, 252/20/328 - 02º D.P.

SUMARE, 2049989 - 02º D.P. SUMARE, 252/20/328 - 02º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500251-77.2020.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500251-77.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2049989/2020 - 02º D.P. SUMARE, 10159983 - 02º D.P. SUMARE, 252/20/328 - 02º D.P.

SUMARE, 2049989 - 02º D.P. SUMARE, 252/20/328 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELAINE CRISTINA BENTO DO AMARAL e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Carmezim Camargo Neves

Vistos.

ELAINE CRISTINA BENTO DO AMARAL e GUILHERME HENRIQUE DA SILVA LACERDA, já qualificado nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de fevereiro de 2020, por volta das 14h00, na Rua Leonor Miranda Biancalana, adquiriram e transportavam cerca de 100 gramas de cocaína, com a finalidade de posterior venda e entrega ao consumo de terceiros (tráfico).

Segundo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo Fiat/Uno, ano 2010, cor cinza, de placas ERH-8238 - Sorocaba/SP, conduzido por uma mulher, acompanhada de outro indivíduo. Ao perceber a aproximação da viatura, a condutora, ELAINE CRISTINA, demonstrou certo nervosismo, o que culminou na abordagem policial. Em revista pessoal, foi constatado que o GUILHERME levava consigo um invólucro plástico, escondido em sua

cueca, contendo cerca de 100g de cocaína. Narrou-se que ELAINE confidenciou aos policiais militares que a droga era dela, esclarecendo que havia recebido aquele invólucro de uma pessoa de nome Patrícia para ser entregue a outros indivíduos moradores do bairro Jd. São Judas. Já GUILHERME alegou que a cocaína lhe pertencia, informando aos policiais militares que havia recebido a droga de uma mulher chamada Patrícia, de cabelos "avermelhados" no bairro "Virgínio Basso". Os milicianos acompanharam o acusado GUILHERME até uma chácara, onde ele e sua comparsa teriam recebido a droga e lá avistaram uma moça com os cabelos "avermelhados", porém ela conseguiu se evadir. Com a ajuda da equipe do canil, os policiais localizaram num matagal uma sacola plástica contendo 58 (cinquenta e oito) porções de maconha, 02 (dois) tabletes de crack e outra porção de crack triturado, no entanto não conseguiram identificar o (a) proprietário (a) de tais drogas.

Notificados, os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 227/228).

Denúncia recebida em 02 de agosto de 2021 (fl. 241).

Audiência de instrução e julgamento com colheita de prova oral, interrogatório (fls. 325/326).

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva estatal em face de Guilherme Henrique da Silva Lacerda e, de outro lado, pelo decreto absolutório de Elaine Cristina Bento do Amaral, porquanto as provas coligidas foram insuficientes para estear a condenação (fls. 335/340).

Alegações finais da Defesa pela improcedência da denúncia. Pede a absolvição; subsidiariamente, a desclassificação do delito para porte de drogas para uso pessoal (fls. 343/357).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, a materialidade vem comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo auto de constatação preliminar (fls. 14/15) e pelo laudo pericial atestando positivo para droga descrita na denúncia (fls. 158/160).

A autoria, no entanto, é duvidosa.

O policial militar Fabio Luis relatou que em patrulhamento de rotina, abordaram os acusados no interior do veículo, tendo o passageiro demonstrado nervosismo. Durante a busca pessoal, foi localizada droga na cueca do passageiro, que lhes indicou o local onde havia recolhido o entorpecente, para onde se dirigiram e localizaram outras drogas, inclusive crack, dispensadas por terceira pessoa não identificada. Tiago Henrique, por sua vez, narrou que em poder do acusado, foi localizada "cocaína a granel". No local indicado por Guilherme, com auxílio do canil, localizaram maconha e crack. Disse que a versão apresentada pelos acusados foi no sentido de que estariam buscando a droga pra entregar ao marido de ELAINE, que venderia o entorpecente no bairro São Judas, onde há uma biqueira.

Milena, testemunha de defesa, disse que no dia dos fatos, estava em uma festa que ocorria na cidade de Hortolândia/SP, com duração de três dias. Explicou que durante o evento, embora não tenha efetivamente visto qualquer tipo de droga, era perceptível o consumo de cocaína, sobretudo pela aparência dos usuários. Disse que a acusada já foi sua sogra e que ela mora na avenida São Judas.

ELAINE, durante o seu interrogatório em juízo, falou que apenas deu uma carona pra Guilherme, que lhe disse precisar passar em determinado local pra buscar um dinheiro. Relatou que se depararam com a viatura da polícia militar, sendo compelidos a parar o veículo, oportunidade em que localizado o entorpecente com Guilherme. Narrou que ele lhe pediu desculpas, dizendo que levaria a droga para

consumir com outros amigos numa festa de carnaval com duração de três dias. O acusado GUILHERME, por sua vez, negou os fatos que lhe foram imputados. Asseverou que portava a droga para consumo próprio, tendo pago pelo entorpecente uma quantia entre 400 e 500 reais, rateada entre os seus amigos.

A quantidade de droga em poder do acusado (100 gramas), a depender das circunstâncias, até poderia levar à conclusão de que teria, sim, o fim de mercancia, mas não há nos autos, definitivamente, subsídios a sustentar um provimento condenatório nesse sentido. Há somente a afirmação dos policiais militares de que os acusados confessaram, informalmente, a prática do tráfico, o que não encontra respaldo em qualquer outro elemento probatório. É, em outras palavras, prova indiciária que está isolada nos autos, não havendo outro meio de convicção que a sustente ou a corrobore.

Com razão, aliás, a Defesa ao pontuar certas inconsistências na prova oral produzida, entre as quais se destaca o fato de os policiais militares apontarem GUILHERME como responsável por indicar o local em que comprara a droga, ao passo que, na fase policial, relataram que ELAINE o fizera. Em Juízo, inovaram no depoimento, ao pontuar que o esposo de ELAINE seria o destinatário da droga, quando na fase policial, narraram que o entorpecente seria repassado para "uns moleques do Jd São Judas" (fl. 03).

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, sendo certo que a alteração da versão fática dada em Juízo, por certo, decorre do decurso do lapso temporal e o grande número de ocorrências similares. De todo modo, tais inconsistências fazem sobejar dúvidas insuperáveis, o que inviabiliza a condenação dos acusados pelo crime de tráfico.

A droga, por sua vez, não se achava acondicionada em porções individuais e separadas, como se preparadas para a venda. Some-se a isso o fato de que a prova produzida nos autos sugere verossimilhança à tese defensiva apresentada, no sentido de que o entorpecente se destinaria ao consumo pessoal do acusado GUILHERME em uma festa de carnaval. É o que se infere do relato da testemunha de defesa e dos documentos juntados a fls. 285 e 286/294.

De todo conveniente, portanto, ao menos em relação ao acusado GUILHERME, a desclassificação dos fatos para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei antidrogas. Tal se dá porque, como bem é sabido, a sentença penal condenatória, pelo quanto de gravame e de infamante que contém, necessita vir amparada em prova robusta e inquestionável, produzida na fase na qual os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório são assegurados, o que, insista-se, não se observa na hipótese.

Assim, entendo presentes os requisitos elencados no artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2.006, com relação ao acusado GUILHERME HENRIQUE DA SILVA LACERDA. Já em relação a ELAINE CRISTINA BENTO DO AMARAL, tendo em vista que nenhuma substância entorpecente foi encontrada em seu poder, nos termos da manifestação ministerial (fl. 337), a absolvição é medida que se impõe, porquanto as provas coligidas foram insuficientes para lastrear a condenação.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER ELAINE CRISTINA BENTO DO AMARAL da imputação de ter cometido crime descrito no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em relação ao acusado GUILHERME HENRIQUE DA SILVA LACERDA e a descrição dos fatos que se amoldam ao tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2.006, deixo, ao menos por ora, de aplicar pena por vislumbrar tenha o acusado direito à proposta de suspensão condicional da pena (art. 89 da Lei nº 9.099/95) e até mesmo de acordo de não persecução penal. Assim, com o trânsito em julgado para o Ministério Público, abra-se-lhe vista para formulação de eventual proposta.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06.

Expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada em valor correspondente à espécie processual praticada.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sumare, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA